

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2536

นาง นวล บุญเรือง

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 467

โจทก์ทั้งสองกับจำเลยไปทำหนังสือขายที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอในวันที่ 18 เมษายน 2529 จึงต้องฟังว่าโจทก์ทั้งสองได้รับมอบที่ดินจากการซื้อขายที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วตั้งแต่วันดังกล่าว เมื่อโจทก์ที่ 1 มิได้นำสืบข้อเท็จจริงว่ามีสัญญาการส่งมอบที่ดินซื้อขายเป็นอย่างอื่น ที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 เพ่งทราบถึงความบกพร่องขาดจำนวนของเนื้อที่ดินในวันที่ 9 มีนาคม 2530 อันเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ที่ดินได้แจ้งผลแห่งการรังวัดที่ดินให้โจทก์ที่ 1 ทราบ ถือเป็นปริยายว่า โจทก์ที่ 1 เพิ่งได้รับส่งมอบที่ดินในวันดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่าจำเลยได้ส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองในวันที่ 18 เมษายน 2529 แต่โจทก์ที่ 1 นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530 เกินกำหนดเวลาปีหนึ่งแล้ว ฟ้องของโจทก์ที่ 1 ขาดอายุความตามป.พ.พ. มาตรา 467.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองได้ซื้อที่ดินบางส่วนตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 62 เล่ม 30 หน้า 71 ตำบลนาพินอำเภอดงระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ของจำเลย โดยระบุเนื้อที่ซื้อขายกันว่าส่วนที่คงเหลือจำนวน 14 ไร่ 46

ตารางว่า ในราคา 45,000 บาท ต่อมา โจทก์ทั้งสองได้นำเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ
ตระการพืชผล ไปทำการรังวัดเพื่อขอแบ่งแยกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ส่วน
ของโจทก์ทั้งสองที่ซื้อจากจำเลย ปรากฏว่าเนื้อที่คงเหลือเฉพาะส่วนที่โจทก์ทั้งสอง
ซื้อมานั้นคงมีเนื้อที่เพียง 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โจทก์ทั้งสองจึงได้ติดต่อกับจำเลย
เพื่อให้จัดการหาที่ดินส่วนที่ขาดมาส่งมอบให้แก่โจทก์ทั้งสอง แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้
บังคับจำเลยให้จัดหาที่ดินส่วนที่ขาดไปอีก 6 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา เพิ่มให้แก่โจทก์
ทั้งสองโดยมีที่ดินติดต่อกับที่ดินแปลงที่ซื้อขายกัน หากจำเลยไม่สามารถจัดหาที่ดิน
เพิ่มเติมได้ให้คืนเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยขายที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ โจทก์ทั้งสองเคยเห็นที่ดินอยู่เป็นประจำเป็นการซื้อเหมาะทั้งแปลงจำเลย
ไม่เคยรับรองว่าที่ดินจะมีอยู่ครบตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ นับแต่วันโอน
จนถึงวันฟ้อง เป็นเวลา 1 ปีเศษแล้ว โจทก์ทั้งสองจะอ้างความบกพร่องแห่งทรัพย์สิน
ให้จำเลยรับผิดชอบไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 10,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1
พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องโจทก์ที่ 2

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 เพิ่งทราบถึงความบกพร่อง
ขาดจำนวนของเนื้อที่ดินนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ที่ดินได้แจ้งผลแห่งการรังวัดที่ดินให้

โจทก์ทราบ คือวันที่ 9 มีนาคม 2530 อันยอมถือเป็นปริยายว่าโจทก์ที่ 1 เพิ่งได้รับการส่งมอบที่ดินที่ซื้อขายกันนับแต่วันที่จำเลยหรือนายสำเนียงบุญเรือง ตัวแทนของจำเลยนำชี้แนวเขตที่ดินที่ซื้อขายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอตระการพืชผลในวันที่ 9 มีนาคม 2530 เป็นเวลาเพียง 3 เดือนเศษ นับแต่โจทก์ที่ 1 ได้รับทราบถึงความบกพร่องแห่งที่ดินที่ซื้อขายกัน โจทก์ที่ 1 ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 467 นั้นเห็นว่า ตามหนังสือสัญญาการซื้อขายที่ดิน เอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 1 และข้อ 3 ระบุว่า

ข้อ 1. ผู้ขายได้ขายที่ดินนาตาม น.ส.3 เลขที่ 62 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันขายจำนวนเนื้อที่ 14 ไร่ 56 ตารางวา ให้แก่ผู้ซื้อเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และยอมมอบทรัพย์สินที่ขายให้แก่ผู้ซื้อวันที่ 17 มีนาคม 2529...

ข้อ 3. สิ่งปลูกสร้างไม่มี ที่นาแปลงนี้ไม่มีการเช่าแต่อย่างใดและตกลงให้ผู้ซื้อเข้าครอบครองนับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป...ซึ่งข้อความดังกล่าวนี้แสดงว่าจำเลยได้ส่งมอบที่ดินที่ซื้อขายให้โจทก์ทั้งสองตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2529 แล้วและต่อมาเมื่อโจทก์ทั้งสองกับจำเลยไปทำหนังสือขายที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ในวันที่ 18 เมษายน 2529 ตามเอกสารหมายเลข จ.2 กรณีจึงต้องฟังว่าโจทก์ทั้งสองได้รับมอบที่ดินจากการซื้อขายที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2529 เมื่อโจทก์ที่ 1 มิได้นำสืบข้อเท็จจริงว่า มีสัญญาการส่งมอบที่ดินซื้อขายเป็นอย่างอื่นที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 เพิ่งทราบถึงความบกพร่องขาดจำนวนของเนื้อที่ดินในวันที่ 9 มีนาคม 2530 ถือเป็นปริยายว่า โจทก์ที่ 1 เพิ่งได้รับส่งมอบที่ดินในวันดังกล่าว จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่าจำเลยได้ส่งมอบที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองในวันที่ 18 เมษายน 2529 แต่โจทก์ที่ 1 นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530 เกินกำหนดเวลาปีหนึ่งแล้ว ฟ้องของโจทก์ที่ 1 ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา 467 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ที่ 1 ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพบูลย์ จามิกรณ์-ก้าน อันนันทน์-ประยูร มุลศาสตร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>